

「寝坊2回で解雇」は認められる？最高裁が示した物差し

人を雇っているすべての会社に関係する、解雇の基本の話です。

1977年の最高裁判決が示した考え方は、いま労働契約法16条になっています。

「就業規則の解雇事由に当たる」だけでは足りません。記録と手順を見直しましょう。



■ 何が起きたか

放送局のアナウンサーが、宿直勤務の朝に寝過ごし、午前6時からの定時ラジオニュースを放送できませんでした。1回目は10分間のニュースが丸ごと飛び、2週間後にも寝過ごして約5分間の放送ができませんでした。2回目は上司にすぐ報告せず、あとで出した事故報告書の内容も事実と違っていました。

会社は就業規則の懲戒事由に当たるとしながら、本人の再就職などを考えて、懲戒解雇ではなく**普通解雇**にしました。本人は、この解雇の効力を争いました。

■ 裁判所はどう判断したか

最高裁判所は、**この解雇を無効**としました(高知放送事件、第二小法廷 昭和52年1月31日判決)。

物差しはこうです。就業規則の解雇事由に当たる場合でも、**会社はいつでも解雇できるわけではない**。その具体的な事情のもとで、解雇にすることが著しく不合理で、社会の常識に照らして相当と認められないときは、**解雇権の濫用として無効**になる、というものです。

裁判所は、信用を大きく損ねたこと、2週間に2度の同じ失敗、直後に非を認めなかったことから、本人に非がないとは言えないとしました。それでも、次の事情を一つひとつ数え上げました。

- ・寝過ごしという**うっかりの失敗**で、わざとではない。放送が止まった時間もさほど長くない
- ・先に起きてアナウンサーを起こす役の同僚も寝過ごししており、**本人だけを責めるのは酷**
- ・1回目はすぐに謝り、2回目も最終的には非を認めて謝った。報告書の誤りにも、本人の誤解や気後れという事情があった
- ・**会社は、早朝の放送を確実に行う対策を何も講じていなかった**
- ・本人にそれまで放送事故はなく、ふだんの勤務成績も悪くなかった
- ・同じ日に寝過ごした同僚は**けん責(注意の処分)**にとどまり、会社に放送事故で解雇した例もなかった

これらを合わせると、解雇は「いささか苛酷にすぎ」と判断されました。なお、懲戒事由のある人を普通解雇にすることも許される場合があり、その場合は普通解雇の要件を満たせばよい、とも述べています。

この考え方は、いま**労働契約法16条**に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

■ うちの会社なら、どこを見直すか

裁判所が数え上げた事情をもとに、実務で確認したい点をまとめます(判決が手順を決めたものではありません)。

- ・**規程** 就業規則に解雇の事由が書かれていますか。懲戒の制度があるなら、その種類・程度も書いてありますか。常時10人以上の労働者を使う事業場では、就業規則の作成と届出が義務です
- ・**記録** 注意や指導をした日付、事実、本人の反応を残していますか。裁判所は「事故歴」「ふだんの勤務成績」まで見ました。記録がないと、指導の経緯を具体的に説明しにくくなります
- ・**釣り合い** 役割や責任の違いを踏まえても、ほかの人の処分と釣り合っていますか。問題の内容に応じて、注意や改善の機会を設けましたか
- ・**会社側の備え** この事件では起こす役の同僚がいましたが、2人とも寝過ごした場合の備えがありませんでした。会社側の防止策も、解雇の重さを判断する事情になります
- ・**手順** 解雇の前に本人の言い分を聞いていますか。解雇には原則として30日前の予告か、足りない日数分の平均賃金の支払いが要り、求められれば解雇理由の証明書を遅れずに渡します

■ よくある誤解

「就業規則の解雇事由に当たれば、解雇できる」と思われがちです。当たることは入口にすぎません。この事件でも、裁判所は解雇事由に当たると認めたうえで、解雇は重すぎると判断しました。

ただし、この判決は「寝坊2回なら解雇できない」という意味ではありません。裁判所は、その会社のその事情を一つひとつ見て判断しました。**事情が変われば、結論も変わります。**

【まず一步】 今週できること

就業規則の「解雇」と「懲戒」の条文を開き、この1年の注意や指導のうち、**書面やメールで残っているもの**が何件あるか数えてください。0件なら、次の注意から「日付・事実・伝えた内容」を残しましょう。

出典

- ・最高裁判所第二小法廷 昭和52年1月31日判決(昭和49年(オ)第165号。通称 高知放送事件) | 裁判所ウェブサイト 裁判例検索 <https://www.courts.go.jp/hanrei/74499/detail2/index.html> | 確認日 2026-10-01
- ・労働契約法 第15条・第16条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC00000000128> | 確認日 2026-10-01
- ・労働基準法 第20条・第22条・第89条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049> | 確認日 2026-10-01
- ・厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業主向けQ&A(解雇 Q3) | <https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/kaiko/q3.html> | 確認日 2026-10-01

この記事は 2026年10月1日 時点の情報です。個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

事務所からの一言

「この人を辞めさせたい」と思ったとき、その前にできることがあります。注意の仕方、記録の残し方、就業規則の見直しまで、ご一緒に考えます。迷っている段階でのご相談も承っています。

リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行

TEL:090-8753-5684 / Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>

「実りの秋、
一緒に考えましょうね」
リーベ

